

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2684/2543

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน

จำกัด (มหาชน

ผู้ร้อง

นาย สุคนธ์หรือเป็ม รัตนากร

จำเลย

ป.อ. มาตรา 36

ป.พ.พ. มาตรา 800, มาตรา 801

ผู้ร้องทำหนังสือมอบอำนาจระบุให้ ส. มีอำนาจทำหนังสือคำร้องคำขอหรือแบบรายการของหน่วยราชการใด ๆ เพื่อขอรับและรับทรัพย์สินของบริษัทจากบุคคลนิติบุคคล หน่วยราชการ พนักงานสอบสวน หรือเจ้าพนักงานอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นการขอรับมาเพื่อเก็บรักษาไว้ชั่วคราวระหว่างดำเนินคดีหรือเป็นการขอรับคืนเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วเท่านั้นไม่ปรากฏว่าผู้ร้องได้มอบอำนาจให้ ส. มีอำนาจดำเนินคดีในศาลหรือยื่นคำร้องขอต่อศาลเพื่อขอรถยนต์กระบะของกลางคืน ทั้งหากกรณีคดีถึงที่สุดโดยศาลมิได้สั่งริบของกลาง หรือโจทก์มิได้ขอให้ริบของกลาง การขอของกลางหรือทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดไว้เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีคืน ก็หาจำต้องขอคืนต่อศาลไม่ การระบุให้มีอำนาจขอรับทรัพย์สินคืนเมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว จึงมิใช่การมอบอำนาจให้ยื่นคำร้องขอรถยนต์กระบะของกลางคืนจากศาล ส.ย่อมไม่มีอำนาจยื่นคำร้องขอรถยนต์กระบะของกลางคืนจากศาลแทนผู้ร้องและไม่มีอำนาจมอบอำนาจช่วงให้ ค. ยื่นคำร้องดังกล่าว ค. จึงไม่มีอำนาจยื่นคำร้องในคดีนี้

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15, 66, 67, 102 ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลย และริบรณนัตกระบะอัฐฐุ หมายเลขทะเบียนบพ 653 ราชบุรี พร้อมตุ้วางโทรทัศน์ 1 ตุซึ่งเป็นเครื่องมือ เครื่องใช้ยานพาหนะที่จำเลยได้ใช้ในการกระทำผิด

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องมอบอำนาจให้นายสุนันท์ สุวรรณรัตน์มีอำนาจยื่นคำร้องขอรณนัตกระบะของกลางคืนและให้มีอำนาจมอบอำนาจช่วงได้นายสุนันท์มอบอำนาจช่วงให้นางสาวสมคิด เต่าน้ำร้องขอคืนของกลางในคดีนี้แทนผู้ร้องเป็นเจ้าของรณนัตกระบะหมายเลขทะเบียน บพ 653 ราชบุรี ที่เจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยและยึดรณนัตกระบะพร้อมตุ้วางโทรทัศน์ไว้เป็นของกลาง ผู้ร้องมิได้รู้เห็นเป็นใจในการกระทำผิดของจำเลย ขอให้ศาลสั่งคืนของกลางทั้งสองรายการแก่ผู้ร้อง

โจทก์ยื่นคำร้องคัดค้าน ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วมีคำสั่งให้คืนรณนัตกระบะอัฐฐุหมายเลขทะเบียน บพ 653 ราชบุรี ของกลางแก่ผู้ร้อง คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมาย ร.2ข้อ 9 ระบุให้นายสุนันท์มีอำนาจทำหนังสือคำร้อง คำขอหรือแบบรายการของหน่วยราชการใด ๆ เพื่อ

ขอรับและรับทรัพย์สินของบริษัทจากบุคคลนิติบุคคลหน่วยราชการ พนักงาน
สอบสวน หรือเจ้าพนักงานอื่นใดไม่ว่าจะเป็นการขอรับมาเพื่อเก็บรักษาไว้ชั่วคราว
ระหว่างดำเนินคดีหรือเป็นการขอรับคืนเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วเท่านั้น ไม่ปรากฏว่าผู้ร้อง
ได้มอบอำนาจให้นายสุนันท์มีอำนาจดำเนินคดีในศาล หรือยื่นคำร้องขอต่อศาลเพื่อขอ
รถยนต์กระบะของกลางคืนแต่อย่างใด ทั้งหากกรณีคดีถึงที่สุดโดยศาลมิได้สั่งริบของ
กลาง หรือโจทก์มิได้ขอให้ริบของกลาง การขอของกลางหรือทรัพย์สินที่เจ้าพนักงาน
ยึดไว้เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีก็หาจำต้องขอคืนต่อศาลไม่ การระบุให้มี
อำนาจขอรับทรัพย์สินคืนเมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว จึงมิใช่การมอบอำนาจให้ยื่นคำร้องขอ
รถยนต์กระบะของกลางคืนจากศาลดังผู้ร้องอ้าง นายสุนันท์ไม่มีอำนาจยื่นคำร้องขอ
รถยนต์กระบะของกลางคืนจากศาล และไม่มีอำนาจมอบอำนาจช่วงให้นางสาวสมคิด
ยื่นคำร้องดังกล่าว นางสาวสมคิดจึงไม่มีอำนาจยื่นคำร้องในคดีนี้

พิพากษายืน

(มงคล คุปต์กาญจนากุล-ธีรศักดิ์ เตียววัฒนานนท์-สุวัฒน์ วรรณะหทัย)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ